

RECURSO DE REPOSICIÓN CONTRA LA SANCIÓN RES/2024/254 (30 DE JULIO DE 2024)

D. Raúl Gutiérrez Salgado, con DNI 09391472C, con domicilio en Lugar Celorio, 36, 33595 - Celorio, Llanes (Asturias), ante el Excmo. Ayuntamiento de Llanes, comparece y EXPONE:

I. OBJETO DEL RECURSO

Mediante el presente escrito interpongo **RECURSO DE REPOSICIÓN** contra la Resolución Sancionadora RES/2024/254, dictada el 6 de noviembre de 2024, en la que se impone al Club Marítimo de Celorio una multa de 4.500 euros por superación de los niveles de ruido permitidos el 30 de julio de 2024.

Este recurso se fundamenta en los siguientes motivos:

- **Incorrecta aplicación del criterio de reincidencia.**
- **Falta de progresividad en las sanciones.**
- **No ejecución de sanciones previas, permitiendo la impunidad.**
- **Reducción injustificada de las sanciones sin justificación legal.**
- **Falta de transparencia y ocultación de información sobre el estado de las sanciones.**
- **Permisividad del Ayuntamiento con la actividad ilegal sin licencia.**
- **Posible responsabilidad penal de los funcionarios por omisión, prevaricación y malversación.**
- **Riesgo de falta de cobertura del seguro por la ilegalidad de la actividad.**
- **Responsabilidad del pago de las sanciones por Julio Bobes Bascarán.**

Solicito:

- Aplicación del criterio de reincidencia, incrementando la sanción a 12.000 euros.
- Ejecución inmediata del cobro de todas las sanciones impuestas, por un total de 72.640 euros.
- Entrega de información detallada sobre el estado de las sanciones y su ejecución.
- Apertura de expediente sancionador contra el Club Marítimo de Celorio por operar sin licencia.
- Clausura definitiva del establecimiento.
- Investigación de posibles delitos de prevaricación y malversación por parte de los responsables municipales.
- Que las sanciones sean abonadas directamente por Julio Bobes Bascarán, no por los socios del Club.

II. HISTORIAL DE SANCIONES Y REINCIDENCIA

El Ayuntamiento ha impuesto siete sanciones al Club Marítimo de Celorio por incumplimiento de la normativa sobre ruido y explotación sin licencia. Sin embargo, se han aplicado de manera arbitraria y sin la progresividad exigida, permitiendo que el infractor continúe su actividad de forma impune.

Evolución de las sanciones impuestas:

N.º de sanción	Motivo	Sanción Interpuesta	Agravante del 33,3%	Sanción Correcta (Máximo 12.000 €)	Reducción Injustificada	Deuda Impagada	Sanción Pagada
1ª (2015)	Incumplimiento de la normativa anti ruido (Conciertos)	6.000 €	No aplica (primera sanción)	6.000 €	0 €	6.000 €	0 €
2ª (2020)	Incumplimiento de la normativa anti ruido (Conciertos)	3.000 €	Incremento del 33,3% = 8.000 €	8.000 €	-5.000 €	8.000 €	1.500 €
3ª (2023)	Incumplimiento de la normativa anti ruido (Guardería)	3.000 €	Incremento del 33,3% = 10.640 €	10.640 €	-7.640 €	10.640 €	0 €
4ª (Abril 2024)	Incumplimiento de la normativa anti ruido (Juegos de mesa)	3.000 €	Incremento del 33,3% = 12.000 € (límite legal)	12.000 €	-9.000 €	12.000 €	0 €
5ª (30 de julio 2024)	Incumplimiento de la normativa anti ruido (Guardería)	4.500 €	Mantenimiento del máximo legal (12.000 €)	12.000 €	-7.500 €	12.000 €	0 €
6ª (31 de julio 2024)	Incumplimiento de la normativa anti ruido (Guardería)	4.500 €	Reincidencia directa, mantiene 12.000 €	12.000 €	-7.500 €	12.000 €	0 €
7ª (3 de agosto 2024)	Incumplimiento de la normativa anti ruido (Juegos de mesa)	4.500 €	Reincidencia directa, mantiene 12.000 €	12.000 €	-7.500 €	12.000 €	0 €
Totales:	—	28.500 €	—	72.640 €	-44.140 €	72.640 €	1.500 €

Conclusiones sobre la reincidencia:

- Las sanciones no han sido incrementadas de manera progresiva, lo que ha permitido que el infractor continúe operando con impunidad.
- La normativa exige un aumento progresivo de las sanciones en caso de reincidencia, pero el Ayuntamiento ha aplicado sanciones sin el incremento requerido, lo que ha favorecido al infractor.

III. JUSTIFICACIÓN DEL INCREMENTO DEL 33,3% EN LAS SANCIONES

El principio de reincidencia debe ser considerado un agravante obligatorio, lo que implica que las sanciones deben aumentar progresivamente. La aplicación del 33,3%

como incremento por reincidencia es una exigencia jurídica para garantizar que las sanciones sean proporcionales y efectivas.

Base legal:

- **Ley 37/2003 del Ruido:** Artículo 29 establece la reincidencia como agravante.
- **Real Decreto 1367/2007:** Artículo 46 sobre la graduación de sanciones.
- **Ley 40/2015:** Principio de proporcionalidad en sanciones.

El Ayuntamiento debe aplicar este incremento en todas las sanciones, tal como lo ha hecho en ocasiones anteriores.

IV. EJECUCIÓN DE LAS SANCIONES

El Ayuntamiento tiene la obligación legal de ejecutar las sanciones firmes. Sin embargo, ha permitido que se acumulen más de 72.000 euros en sanciones impagas. Solo se han abonado 1.500 euros, lo que representa menos del 2,1% del total. La falta de medidas de cobro coactivo, como embargos o requerimientos judiciales, constituye una omisión grave.

Base legal:

- **Ley 39/2015:** Obliga a las Administraciones a ejecutar sus resoluciones firmes.
- **Ley 40/2015:** Exige que las sanciones sean efectivas.
- **Ley 19/2013 de Transparencia:** Derecho de los ciudadanos a acceder a la información pública.

El Ayuntamiento debe proceder con el cobro forzoso de las sanciones impagadas y garantizar que las sanciones no queden sin efecto.

V. RESPONSABILIDAD PENAL DEL AYUNTAMIENTO

La falta de ejecución de las sanciones, las reducciones injustificadas y la permisividad con la actividad ilegal del Club Marítimo de Celorio pueden constituir **delitos de prevaricación, malversación de fondos públicos y omisión del deber de perseguir delitos**.

Base legal:

- **Código Penal, Artículos 404 y 432:** Prevaricación y malversación de caudales públicos.

Se procederá a denunciar a la Fiscalía una vez concluido el procedimiento contencioso-administrativo.

VI. FALTA DE TRANSPARENCIA

El Ayuntamiento ha incumplido el derecho de los ciudadanos a acceder a la información sobre la ejecución de las sanciones, lo que vulnera la **Ley 19/2013 de Transparencia** y la **Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común**.

El Ayuntamiento ha negado o no ha respondido adecuadamente a las solicitudes de información sobre el estado de las sanciones, lo que genera sospechas sobre la gestión de los fondos públicos.

Solicito:

- Que el Ayuntamiento proporcione un informe detallado sobre el estado de las sanciones impuestas.
- Que se garantice la transparencia en la ejecución de las sanciones.

VII. RESPONSABILIDAD DEL PAGO DE LAS SANCIÓN

La responsabilidad del pago de las sanciones debe recaer directamente sobre **Julio Bobes Bascarán**, quien es el responsable de la explotación económica del Club. Los socios no tienen control sobre la gestión del Club, por lo que no deben ser responsables del pago de las multas.

Base legal:

- **Código Penal, Artículo 252:** Administración desleal.
- **Ley 39/2015:** Procedimiento administrativo, responsabilidad del infractor.

El Ayuntamiento debe dirigir las reclamaciones de pago directamente a **Julio Bobes Bascarán**.

VIII. SOLICITUDES FINALES

Por todo lo expuesto, **SOLICITO:**

1. Que la sanción impuesta se incremente a 12.000 euros, aplicando correctamente el criterio de reincidencia.
2. Que se ejecute el cobro inmediato de todas las sanciones impuestas al Club Marítimo de Celorio, por un total de 72.640 euros.
3. Que se me informe electrónicamente sobre el estado de este expediente.
4. Que se inicie un expediente sancionador contra el Club por operar sin licencia.
5. Que se cierre el establecimiento.
6. Que el Ayuntamiento me entregue un informe detallado con el estado de las sanciones.
7. Que se investigue la posible comisión de delitos de prevaricación y malversación por parte de los responsables municipales.
8. Que las sanciones sean pagadas directamente por Julio Bobes Bascarán, no por los socios.
9. Que se analice el seguro del establecimiento para determinar si cubre accidentes en un local sin licencia.
10. Que se remita a la Fiscalía toda la información sobre este caso una vez concluido el procedimiento contencioso-administrativo.

En Llanes, a 18 de febrero de 2025.

D. Raúl Gutiérrez Salgado

Unidad Tramitadora:		
SERVICIO INTEGRAL DE ATENCION CIUDADANA - JAV		
Documento:	Asiento:	Fecha:
SAC19E0672	SACE19020B	18-02-2025
»6W53411G66112W4H0626]» »6W53411G66112W4H0626]» 6W53 411G 6611 2W4H 0626		

JUSTIFICANTE DE PRESENTACION
DE DOCUMENTOS EN EL REGISTRO

FECHA, HORA Y NUMERO DE REGISTRO
18/02/2025 13:30:53 nº 2603/2025

EXTRACTO (Contenido del escrito)
APORTACION RECURSO AL EXPTE RES/2024/254

INTERESADOS
[PRI] - GUTIERREZ SALGADO , RAUL 09391472C --> Las Lomas. Lugar Celorio 36, S/N CP
33005 CELORIO - LLANES - ASTURIAS

DESTINATARIOS/DEPENDENCIAS (Código interno y Nombre/Denominación)
PRI(N) RES - REGIMEN SANCIONADOR <-- VICESECRETARIA

LOCALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD

EXPEDIENTES ASOCIADOS (Código y descripción)
[RES/2024/254] SOLICITO QUE SE TOMEN MEDIDAS EFECTIVAS CONTRA LA...

DOCUMENTACIÓN PRESENTADA

Código	Descripción	Código de verificación
SAC19E0671	Documentos Comunes de Entrada	16195P1E2R2A6P2P0N8R

Este justificante deberá ser presentado para obtener cualquier información sobre el escrito al que hace referencia.

LEYENDA: [F]Funcionario [N]Negociado [O]Otros [PRI]Principal [REP]Representante [SEC]Secundario [COL]Colindante